

APPEL D'OFFRES - CONSTRUCTION

CONTRAT

NO AOC-077221

Remplacement du revêtement extérieur - Hôpital de Chandler

(Travaux de construction uniquement)



TABLE DES MATIÈRES

PAGE

	PRÉAMBULE	12
0.00	INTERPRÉTATION	12
0.01	Terminologie.....	12
0.01.01	Addenda.....	13
0.01.02	Appel d'Offres.....	13
0.01.03	Avis d'Adjudication.....	13
0.01.04	Bon de Commande.....	13
0.01.05	Bordereau de Prix.....	13
0.01.06	Certificat de Réception Avec Réserve.....	13
0.01.07	Certificat de Réception Sans Réserve.....	13
0.01.08	Changement.....	13
0.01.09	Changement de Contrôle.....	13
0.01.10	Chargé de Projet.....	14
0.01.11	Contrat.....	14
0.01.12	Documents d'Appel d'Offres.....	14
0.01.13	Échéancier.....	14
0.01.14	ENTREPRENEUR.....	14
0.01.15	Fin des Travaux.....	14
0.01.16	Fin du Contrat.....	14
0.01.17	Force Majeure.....	15
0.01.18	Formulaire de Soumission.....	15
0.01.19	Institution Financière.....	15
0.01.20	Loi.....	15
0.01.21	Matériaux	15
0.01.22	Meilleurs Efforts.....	15
0.01.23	ORGANISME PUBLIC.....	15
0.01.24	PARTIE.....	16
0.01.25	Personne.....	16
0.01.26	Personne Liée	16
0.01.27	Plans et Devis	16
0.01.28	Professionnel	16
0.01.29	Professionnel Désigné	16
0.01.30	Projet.....	16
0.01.31	Propriété Intellectuelle.....	16
0.01.32	Renseignement Confidentiel.....	17
0.01.33	Représentants Légaux.....	17
0.01.34	Soumission	17
0.01.35	SOUSSIONNAIRE.....	17
0.01.36	Sous-Contrat.....	17
0.01.37	Sous-Contractant.....	18
0.01.38	Travaux	18
0.02	Primauté	18
0.02.01	Contrat et accords verbaux.....	18
0.02.02	Conflits entre Documents d'Appel d'Offres.....	18

0.02.03	Conflits entre documents techniques.....	18
a)	Ordre à respecter.....	18
b)	Autorité du Professionnel.....	19
0.03	Droit applicable.....	19
0.04	Généralités.....	19
0.04.01	Dates et délais.....	19
a)	De rigueur.....	19
b)	Calcul.....	19
c)	Reports.....	19
d)	Demande.....	20
0.04.02	Références financières.....	20
a)	Devises.....	20
b)	Taxes.....	20
0.04.03	Consentement.....	20
1.00	OBJET.....	20
1.01	Travaux.....	20
1.02	Licence.....	21
2.00	CONTREPARTIE.....	21
2.01	Tarifs douaniers.....	21
2.01.01	Imposition ou suppression de tarifs douaniers.....	21
2.01.02	Demande d'ajustement de prix à la hausse par l'ENTREPRENEUR.....	21
2.01.03	Discussions.....	21
2.02	Travaux.....	22
2.02.01	Prix.....	22
2.02.02	Ventilation.....	22
2.03	Licence.....	22
2.04	Ajustement.....	22
2.04.01	Règle.....	22
2.04.02	Autres entrepreneurs.....	23
2.04.03	Matières dangereuses.....	23
2.04.04	Demande de Changement.....	23
2.04.05	Détermination de la valeur du changement.....	23
2.04.06	Coût de la main-d'oeuvre, des matériaux et de l'équipement.....	24
2.04.07	Négociation de la valeur d'un changement.....	24
a)	Détermination unilatérale.....	25
b)	Différend.....	25
2.05	Fin du Contrat.....	25
2.05.01	Travaux et biens fournis.....	25
2.05.02	Matériaux et frais de démobilisation.....	25
2.05.03	Profits ou dommages.....	25
3.00	MODALITÉS DE PAIEMENT.....	25
3.01	Procédure.....	25
3.01.01	Demande de paiement.....	25
3.01.02	Déclaration solennelle.....	26
3.01.03	Certificat de paiement.....	26
3.01.04	Paiement.....	26
3.01.05	Quittance partielle.....	26

	3.01.06 Réserve.....	26
	3.01.07 Ordre de Changement.....	26
3.02	Lieu.....	27
3.03	Retenues.....	27
	3.03.01 Détermination du montant.....	27
	3.03.02 Demande de paiement.....	28
	3.03.03 Défaut.....	28
3.04	Déductions.....	28
	3.04.01 Pénalités.....	28
	3.04.02 Dette fiscale.....	28
	3.04.03 Travaux refusés.....	29
	3.04.04 Avis.....	29
3.05	Compensation.....	29
3.06	Paieement du solde.....	29
3.07	Fin du Contrat.....	30
	3.07.01 Restitution d'avance.....	30
3.08	Intérêt.....	30
4.00	SÛRETÉS.....	30
4.01	Garanties d'exécution et des obligations.....	30
	4.01.01 Constitution.....	30
	4.01.02 Ajustement.....	30
	4.01.03 Maintien.....	31
4.02	Publicité.....	31
4.03	Préavis à la caution.....	31
	4.03.01 Demande d'exécution.....	31
	4.03.02 Indemnisation.....	31
5.00	ATTESTATIONS RÉCIPROQUES.....	31
6.00	ATTESTATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC.....	31
7.00	ATTESTATIONS DU FOURNISSEUR/PRESTATAIRE DE SERVICES/ENTREPRENEUR.....	31
7.01	Ressources.....	31
7.02	Statut.....	32
7.03	Capacité.....	32
7.04	Permis, licences et autres autorisations.....	32
7.05	Divulgateion.....	32
7.06	Attestation de Revenu Québec.....	32
7.07	Propriété Intellectuelle.....	32
8.00	OBLIGATION(S) RÉCIPROQUE(S).....	32
8.01	Collaboration.....	32
8.02	Renseignements Confidentiels.....	33
8.03	Remplacement d'un représentant.....	33
8.04	Exécution complète.....	33
9.00	OBLIGATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC.....	33
9.01	Accès aux Plans et Devis.....	33
	9.01.01 Transmission.....	33

9.01.02	Obtention de permis	33
9.01.03	Compléments.....	33
9.02	Accès au chantier.....	33
9.03	Chargé de Projet.....	34
9.04	Autres entrepreneurs.....	34
9.05	Non-responsabilité.....	34
9.06	Demande de Changement.....	34
10.00	OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR/PRESTATAIRE DE SERVICES/ENTREPRENEUR.....	34
10.01	Assurance	34
10.01.01	Généralités.....	34
a)	Émetteur	34
b)	Annulation ou modification	34
c)	Avis.....	35
d)	Responsabilité	35
e)	Primes et franchises	35
f)	Preuve.....	35
g)	Émission et maintien.....	35
h)	Renouvellement.....	36
i)	Droit de subrogation.....	36
10.01.02	Responsabilité civile générale	36
a)	Conditions générales	36
b)	Conditions spécifiques liées au Contrat	36
c)	Étendue de la garantie	37
d)	Attestation.....	37
10.01.03	Responsabilité civile automobile	37
10.01.04	Responsabilité civile environnementale et pollution.....	38
a)	Conditions générales	38
b)	Conditions spécifiques liées au Contrat	38
c)	Étendue de la garantie	38
d)	Attestation.....	39
10.01.05	Chantier.....	39
a)	Conditions.....	39
b)	Attestation.....	40
10.01.06	Matériel.....	40
a)	Conditions.....	40
b)	Attestation.....	41
10.01.07	Bris des équipements.....	41
a)	Conditions.....	41
b)	Attestation.....	42
10.02	Défaut.....	42
10.03	Gestion et élimination des déchets	42
10.03.01	Programme de tri des matériaux directement à la source	42
10.03.02	Site de traitement des déchets.....	42
10.03.03	Élimination des déchets	43
10.03.04	Stockage, manutention et protection des matériaux	43
10.03.05	Matériaux récupérés par le propriétaire	43
10.04	Conformité.....	43
10.04.01	Lois applicables	43